中山市三角镇“2022·3·11”一般生产经营性道路交通责任事故调查报告

2022年3月11日12时5分许，在中山市三角镇南三公路黄沙沥桥东侧上桥位发生一起造成1人死亡的一般生产经营性道路交通责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）、《中山市人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的通知》（中府办〔2018〕2号）的规定，三角镇人民政府、市公安局、市应急管理局、市交通运输局等有关部门组成中山市三角镇“2022·3·11”一般生产经营性道路交通责任事故调查组，开展事故深度调查。

经调查，中山市三角镇“2022·3·11”交通事故属于一般生产经营性道路交通责任事故，相关调查情况如下:

一、交通事故经过

2022年3月11日12时5分许，黄*金驾驶粤Y21***号重型货车沿三角镇南三公路路段由金鲤路往黄圃镇方向行驶，行驶至三角镇南三公路路段黄沙沥桥东侧上桥位处时，与同方向行驶、由张*伍驾驶的无号牌两轮轻便摩托车(搭载张*香)发生碰撞，事故造成张*香当场死亡。

二、交通事故原因

经公安交警部门认定，黄*金驾驶机动车未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，负事故同等责任；张*伍驾驶机动车不在机动车道内行驶，未取得机动车驾驶证驾驶非汽车类的机动车，违

反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十六条、第十九条第一款及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十五条第三项之规定，负事故同等责任。

三、涉事单位调查情况

经事故调查组调查，涉事车辆所属企业佛山市富进运输有限公司（法定代表人：姚*富）办理了《营业执照》、《道路运输经营许可证》《车辆道路运输证》《从业资格证》等，存在未建立安全风险分级管控制度并采取相应的管控措施；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，如实记录事故隐患排查治理情况；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。主要负责人姚*富未取得主要负责人安全生产教育培训合格证书；未建立并落实本单位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未组织建立并落实安全风险分级管控制度和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。佛山市富进运输有限公司对粤Y21***号重型货车及驾驶员黄*金没有任何的管理措施，没有履行企业安全生产主体责任。

四、对事故单位和责任人的处理意见

三角镇“2022·3·11”生产经营性道路交通责任事故造

成1人死亡、1人受伤的严重后果，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规定，建议对涉事的佛山市富进运输有限公司及其主要负责人姚*富作出如下处理:

1.在三角镇“2022·3·11”一般生产经营性道路交通事故中，道路运输经营单位佛山市富进运输有限公司存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第二十七条第二款、第二十八条第一款和第四十一条第一款、第二款规定的违法行为；佛山市富进运输有限公司主要负责人姚*富存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项规定的违法行为。根据《道路交通事故认定书》（第4420271202200000017号）中道路交通事故证据及事故形成原因分析，导致本次事故发生的原因之一是粤Y21***的驾驶人黄*金驾驶机动车未按操作规范安全驾驶，而佛山市富进运输有限公司及其主要负责人姚*富的违法行为与导致本次事故发生的原因无直接因果关系，不宜对佛山市富进运输有限公司及其主要负责人姚*富进行事故处罚。由于上述违法行为发生地是佛山市顺德区，建议将上述违法行为移交该单位所在地佛山市顺德区具有执法权限的部门依法处理。

2.公安机关交通管理部门依法对黄*金的违法行为进行处罚。

五、事故防范和整改措施

佛山市富进运输有限公司应认真从事故中吸取教训，建立健全安全风险分级管控制度，建立健全生产安全事故隐患排查

治理制度，加强对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、并掌握本岗位的安全操作技能及了解事故应急处理措施，继续加强安全管理，完善设备设施，提高安全意识，消除安全隐患，防范类似事故的发生。

鉴于佛山市富进运输有限公司《道路输运经营许可证》以及粤Y21***号重型货车的《车辆道路运输证》已经被注销，建议佛山市交通运输管理部门加强执法检查，严厉打击非法营运活动，加强对辖区道路运输车辆的监管，督促辖区企业落实安全生产主体责任，规定开展安全生产教育培训，重点加强营运车辆驾驶员培训管理，预防和减少事故。

公安交警部门加强对从事道路运输的货运车辆、从事货物运输单位及货运源头单位的安全监管，严厉打击各类道路交通运输安全违法行为，强化道路交通安全的宣传和教育，防范道路交通运输安全事故的发生，为中山市创造一个安全和谐的交通运输环境。

中山市三角镇“2022·3·11”一般生产经营性

道路交通责任事故调查组